

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)****RESOLUCIÓN FINAL N° 1821-2026/PS2**

DENUNCIANTE : GERMAN OCTAVIO BOADA CHUQUIURE
(EL SEÑOR BOADA)

DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS¹
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 25 de junio de 2026

ANTECEDENTES**I. ANTECEDENTES**

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de octubre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por, entre otros, presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto el Banco habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N°4916-****-****-4280 del denunciante, las cuales no reconocía, pues: (i) el 20 de agosto de 2025 recibió una llamada desde el número telefónico 01 631-9000, en la que personal del denunciado le informó de una operación efectuada en otra entidad financiera, emitiendo respuestas a preguntas de validación; y, (ii) su identidad fue suplantada:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/08/2025	PAGODIRECTO 11979	2 260,00
20/08/2025	PAGODIRECTO 11979	150,00

2. El 21 de octubre de 2025, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Las operaciones se realizaron de manera válida, en la medida de que fueron realizadas por la Banca por Internet con el inicio de sesión correcto, así como el uso de la clave Token digital al que previamente el consumidor se afilió para la autorización de las operaciones;
 - (ii) el token digital consiste en un código que se genera e ingresa de manera automática en la banca digital para autorizar la operación que desea realizar el consumidor;
 - (iii) explicó el procedimiento para el ingreso al canal Banca por internet y realizar operaciones de pago de servicios por este canal;
 - (iv) el 20 de agosto de 2025, a las 10:42 horas, el señor Boada ingresó de manera exitosa a la banca digital, con el ingreso del número de su Documento de Identidad y clave secreta, luego se realizaron los dos (2) pagos de servicios, operaciones que fueron validadas con las claves token digital respectivas; y,

¹ RUC N° 20101036813



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)**

- (v) el señor Boada sí realizaba operaciones similares a las que son materia de denuncia, tanto por el tipo de operación (pago de servicio) como por el monto, motivo por el cual pasan a formar parte de su comportamiento habitual; sin perjuicio de ello, desplegó sus medidas de seguridad y procedió a bloquear preventivamente la tarjeta de crédito del denunciante.
3. El 28 de octubre de 2025, el señor Boada presentó un escrito y señaló lo siguiente:
- (i) El Banco sostuvo que, si las operaciones se realizaron con ingreso correcto de usuario y token digital, estas habían sido autorizadas por el cliente; lo cual era erróneo, pues su denuncia se basa en que los delincuentes accedieron a dichas credenciales como resultado de una vulneración de los métodos de seguridad del Banco. El uso de credenciales válidas no implicaba autorización voluntaria. Así lo ha señalado la Sala Especializada en Protección al Consumidor en las Resoluciones N° 0113-2021/SPC-INDECOPI y N° 0211-2018/SPC-INDECOPI;
- (ii) el hecho de que la llamada fraudulenta provino de su número oficial demostraba una grave falla de seguridad en su infraestructura de comunicación, contraria al deber de idoneidad;
- (iii) el hecho de que los consumos guarden similitud con operaciones previas es irrelevante, pues los consumos previos fueron voluntarios, mientras que los denunciados se realizaron durante una suplantación; y,
- (iv) la respuesta del Banco carecía de sustento técnico y omitía proporcionar información sobre la llamada fraudulenta o la modificación del correo electrónico del cliente, lo que vulnera su derecho a la información veraz y adecuada.
4. El 10 de noviembre de 2025, el señor Boada presentó un escrito, mediante el cual informó que el 10 de octubre de 2025, había ingresado una solicitud al Banco a fin de que le puedan proporcionar una constancia que demuestre que era el propietario de la tarjeta de crédito N° 4916-****-****-0205 desde el año 2019. Asimismo, adjuntó la respuesta brindada por el denunciado, a través de la cual confirmó dicha información e indicó que se habían emitido cinco (5) plásticos relacionados con esta.
5. Mediante Resolución Final N° 2701-2025/PS2 del 18 de noviembre de 2025, este Órgano Resolutivo resolvió, lo siguiente:

“(…)

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4916-****-****-4280 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad; se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) el 20 de agosto de 2025 recibió una llamada desde el número telefónico 01 631-9000, en la que personal del Banco le informó de una operación efectuada en otro Banco, emitiendo respuestas a preguntas de validación; y (ii) su identidad fue suplantada:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/08/2025	PAGODIRECTO 11979	2 260,00



SEGUNDO: Sancionar a Banco Interamericano de Finanzas con una multa de 3,49 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por cargar indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4916-****-****-4280 del denunciante, en tanto no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) el 20 de agosto de 2025 recibió una llamada desde el número telefónico 01 631-9000, en la que personal del Banco le informó de una operación efectuada en otro Banco, emitiendo respuestas a preguntas de validación; y (ii) su identidad fue suplantada:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/08/2025	PAGODIRECTO 11979	150,00

(...)"

6. El 26 de noviembre de 2025, el señor Boada apeló la Resolución Final N° 2701-2025/PS2, señalando lo siguiente:

- (i) Pese a que la resolución indicó que habría una imprudencia del consumidor al haber brindado información durante una llamada fraudulenta, señaló que esta llamada fue recibida de un número oficial del banco y que el denunciante no tendría la posibilidad técnica de detectar esa suplantación;
- (ii) la operación por el monto de S/ 2 260,00 fue realizada tres (3) minutos antes de finalizar la llamada y la operación de S/ 150,00 fue realizada dos (2) minutos después de finalizada la llamada, por lo que esta última operación habría seguido el mismo patrón temporal y objetivo del primero;
- (iii) no sería coherente que se reconozca solo una de las operaciones cuando ambas sucedieron de manera continua y bajo las mismas circunstancias de engaño;
- (iv) no habría imprudencia del consumidor ya que el fraude electrónico y las operaciones no reconocidas forma parte de un mismo hecho en el cual se vulneró los mecanismos de seguridad del proveedor financiero;
- (v) se realizó el cambio de correo electrónico registrado en el banco, lo cual habría permitido que se reciban las notificaciones y códigos a otros correos que no sería del denunciante. Dicha modificación sería una señal de la vulneración de la seguridad del canal digital del Banco;
- (vi) se habría reconocido que el Banco no cumplió con acreditar el circuito de autenticación reforzada y no habría acreditado la causal eximente de responsabilidad;
- (vii) la suplantación del número oficial del Banco es una muestra de la vulnerabilidad de dicho canal, lo cual es responsabilidad del Banco;
- (viii) la resolución final sería contradictoria ya que sanciona al Banco por no cumplir lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad respecto de una operación y exonera de responsabilidad respecto de la otra; y,
- (ix) se estaría vulnerando el principio de predictibilidad ya que el Indecopi en resoluciones anteriores habría sancionado a entidades financiera por operaciones no reconocidas.



7. El 17 de diciembre de 2025, el Banco apeló la Resolución Final N° 2701-2025/PS2, señalando lo siguiente:
- (i) Se debe declarar nula la resolución final en el extremo relacionado a la operación de S/ 150,00 ya que no se habría realizado una debida motivación, en tanto no se explicaron las razones fácticas ni jurídicas por la que no correspondía incluir dicha operación en la exoneración de responsabilidad por ruptura de nexo causal;
 - (ii) solicitó se revoque el extremo que declara fundada la denuncia por la operación de S/ 150,00 ya que se configuró la ruptura de nexo causal pues el denunciante habría brindado información confidencial que permitió la realización de las operaciones; y,
 - (iii) respecto a la validez de la operación, al haberse realizado a través de la banca digital, esto implicaría la afiliación a la banca digital y token digital, inicio de sesión en la banca digital y uso del token digital para la autorización de la operación para su posterior notificación.
8. El 5 de febrero de 2026, el señor Boada presentó un escrito manifestando lo siguiente:
- (i) La resolución apelada se encuentra debidamente motivada y sustentada, contrariamente a lo señalado por el Banco ya que se verificó que no cumplió con la autenticación reforzada;
 - (ii) el hecho de que la operación se haya efectuado con las credenciales correctas y validación de token digital no sería prueba suficiente de la voluntad del consumidor para autorizar la operación más aún cuando había indicios de fraude; y,
 - (iii) el Banco no habría acreditado de manera fehaciente que sus sistemas de seguridad sean seguros ni que sus protocolos sean eficaces para detectar operaciones inusuales.
9. El 9 de febrero de 2025, el Banco presentó un escrito absolviendo la apelación y señaló lo siguiente:
- (i) Se habría configurado la ruptura de nexo causal ya que el denunciante habría entregado datos confidenciales de su tarjeta a terceros;
 - (ii) el número del cual el denunciante recibió las llamadas no sería el número oficial brindado por su entidad, tampoco sería cierto que se esté exigiendo que el señor Boada tenga conocimientos técnicos de *spoofing*, pero sí que siga las recomendaciones que se dan a través de los canales de comunicación desde de lo cual se incluye no brindan información confidencial a terceros;
 - (iii) en caso no se considere la imprudencia del consumidor, ello no enervaría la configuración de la ruptura de nexo causal, pues subsiste el hecho de que el consumidor fue víctima de un fraude bajo la modalidad de *spoofing*;
 - (iv) coincidía con el denunciante respecto al argumento referido a que no existía justificación para considerar que las dos (2) operaciones denunciadas no habían sido efectuadas como consecuencia del fraude del que fue víctima el denunciante, por lo que se debía aplicar la eximente de responsabilidad a ambas operaciones; y,
 - (v) reiteró el uso del token digital como control de ataque de hombre en el medio.



10. Mediante Resolución Final N° 0746-2026/CC1 del 9 de marzo de 2026, la Comisión declaró la **nulidad parcial** de la Resolución Final N° 2701-2025/PS2 del 18 de noviembre de 2025, emitida por este Órgano Resolutivo, por vulneración a los principios de motivación y congruencia, al considerar que este despacho no cumplió con observar y aplicar en el caso particular la Resolución SBS N° 2286-2024; Resolución que modifica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad; así como tampoco con realizar las actuaciones probatorias necesarias y específicas en torno a la normativa aplicable sobre la materia.
11. En ese sentido, la Comisión ordenó a este despacho que, efectúe las actuaciones probatorias necesarias y específicas en torno a la normativa aplicable sobre la materia; y, emita un nuevo pronunciamiento respecto a la responsabilidad del Banco, tomando en consideración lo desarrollado en la Resolución Final N° 2701-2026/CC1.
12. El 26 de marzo de 2026, mediante Resolución N° 7, se requirió al Banco que señale el procedimiento, los mecanismos de seguridad establecidos para la realización de las operaciones materia de denuncia de acuerdo con el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y, adjunte los medios probatorios que demuestren su empleo, así como la explicación de la información registrada en sus reportes.
13. El 29 de mayo de 2026, el Banco presentó un escrito y manifestó lo siguiente:
 - (i) Las operaciones no reconocidas fueron realizadas de manera válida, en tanto se efectuaron a través de la banca por internet de su entidad, con el uso de credenciales correctas y la validación mediante clave Token digital previamente afiliada por el propio cliente;
 - (ii) el 1 de julio de 2019 el señor Boada se afilió a la banca por internet para que pueda realizar operaciones por dicho canal, y el 27 de mayo de 2024 se afilió al Token digital para autorizar las operaciones que desee realizar por la banca por internet;
 - (iii) respecto a las operaciones materia de cuestionamiento, el cliente ingresó de manera exitosa a la banca digital el 20 de agosto de 2025 a las 10:42:45 horas;
 - (iv) el señor Boada ingresó a su sesión de la banca digital con el ingreso de su número de DNI y clave secreta, información que solo debería ser de su conocimiento;
 - (v) cumplió con notificar al denunciante con las operaciones realizadas;
 - (vi) para la realización de la operación materia de cuestionamiento, se cumplió con cada uno de los pasos señalados en el Reglamento de Ciberseguridad;
 - (vii) respecto a los ataques hombre en el medio todas las tramas generadas por el sistema contienen codificaciones y elementos de validación que restringen su interpretación por terceros; y,
 - (viii) una vez efectuada cada operación de manera exitosa, se genera un código único de confirmación dentro de la trama de la operación, identificado bajo la glosa "operationCodeField", el cual permite verificar su correcta ejecución.
14. Mediante escrito del 2 de junio de 2026, el Banco complementó su escrito del 29 de mayo



de 2026 remitiendo los reportes de su sistema.

ANÁLISIS

Cuestión previa: Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

15. La Comisión mediante Resolución Final N° 0746-2026/CC1, declaró la nulidad de la Resolución Final N° 2071-2025/PS2 emitida por este despacho, al estimar que: (i) omitió considerar las modificaciones realizadas por la Resolución SBS N° 2286-2024, al momento de analizar si el Banco cumplió con lo exigido por dicha norma, cifándose únicamente a las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad; y, (ii) obvió disponer las actuaciones de medios probatorios o requerimientos de información adicionales que permitan efectuar una evaluación acorde con lo establecido en la normativa.
16. Al respecto, se debe indicar que, el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
17. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
18. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
19. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
20. Como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-



2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. *Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.*

24. *Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información*

(...)”

21. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
22. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
23. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*² de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
24. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
25. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.

² Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

26. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
27. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
28. Así, este Órgano Resolutivo considera que en virtud del canal por el cual han sido efectuadas las operaciones denunciadas, correspondía aplicar al presente caso el Reglamento de Ciberseguridad; no obstante, en virtud de lo establecido por la Comisión en la Resolución Final N° 0746-2026/CC1, el análisis del presente caso se realizará de conformidad con lo establecido por el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
29. De otro lado, aun cuando la Comisión indicó que no contaba con información en el expediente para poder realizar una evaluación acorde con la normativa aplicable, lo cierto es que mediante Resolución N° 1, este despacho cumplió con requerir al Banco la información necesaria para evaluar el presente caso, inclusive para la aplicación de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas efectuadas mediante Resolución SBS N° 2286-2024, toda vez que se requirió, entre otros: (i) señalar los factores de autenticación empleados y el código de autenticación generado por cada operación; (ii) informar las medidas de control implementadas ante ataques de hombre en el medio y cómo se aplicaron al presente caso, e, (iii) informar si notificó al denunciante con los datos de las operaciones no reconocidas de manera inmediata a su realización.
30. Lo anterior, permite acreditar que este despacho efectuó los requerimientos de información necesarios para una evaluación acorde con la normativa aplicable, incluyendo las modificaciones al Reglamento de Tarjetas que hacen referencia expresa al Reglamento de Ciberseguridad; y en atención a ello, realizó las actuaciones de medios probatorios pertinentes para poder emitir un pronunciamiento sobre la materia controvertida en este procedimiento.
31. Sin perjuicio de ello, en atención a lo ordenado por la Comisión mediante Resolución Final N° 0746-2026/CC1, a través de la Resolución N° 7 del 25 de mayo de 2026, se requirió al Banco que señale el procedimiento, los mecanismos de seguridad establecidos para la realización de las operaciones materia de denuncia de acuerdo con el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas y adjuntar los medios probatorios que demuestren su empleo, así como la explicación de la información registrada en sus reportes.

Sobre la responsabilidad del Banco por las operaciones no reconocidas

32. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores³. Una de las manifestaciones de dicho

³ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁴.

33. El artículo 18° del Código⁵ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
34. El artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
35. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁷.
36. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad,

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo⁸. Asimismo, el numeral 7.4⁹ de la referida norma establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3 del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenización.

37. En el presente caso, el señor Boada denunció al Banco por cargar indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4916-****-****-4280, las cuales no reconocía por los motivos expuestos en el punto 1.(i) de la presente resolución.
38. Cabe señalar que, en la imputación de cargos se indicó que las operaciones cuestionadas fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 4916-****-****-4280 del denunciante, conforme a lo señalado en el estado de cuenta presentado por el consumidor en su denuncia; sin embargo, de acuerdo con la información que obra en los reportes del Banco, se verifica que las operaciones materia de denuncia se realizaron con la tarjeta de crédito N° 4916-****-****-6024, plástico vigente al momento de su autorización; por lo que, para efectos del análisis del caso, se tomará en cuenta la numeración de esta última.
39. En su defensa, el Banco señaló que las operaciones cuestionadas fueron realizadas a través de la Banca digital, con el inicio de sesión correcto y el uso de las claves Token digitales que previamente el consumidor afilió para la autorización de operaciones. Para acreditar sus afirmaciones aportó los siguientes reportes:

Afiliación a la Banca por Internet

userid	siteid	username	userstatusid	lastpasswordchange	createddate
316984	323906	423 [REDACTED] 19	2	2025-08-20 10:29:55.597	2019-07-01 14:51:00.007

Afiliación a la Clave Token Digital

⁸ RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

(...)

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad

(...)

⁹ RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

Clave compartida	Nombre	Correo electrónico	Número de teléfono	Fecha de adición	Estado
PN42346219	GERMAN	GERB[REDACTED]ail.com		27/mav/2024	Activo

Ingreso a la Banca digital

TemplateName	Expiration	TitleMeta	BodyMeta	ImageUrl	Image2Url	ImagesUrl	CreationDate
LoginSuccessWarningNotification	#####	0x00010000	0x0001000000FFFFFFFFFF	010000000000000000C02000	20/08/2025	10:42:45	
LoginSuccessWarningNotification	#####	0x00010000	0x0001000000FFFFFFFFFF	010000000000000000C02000	20/08/2025	10:41:11	
LoginSuccessWarningNotification	#####	0x00010000	0x0001000000FFFFFFFFFF	010000000000000000C02000	20/08/2025	10:39:27	
LoginSuccessWarningNotification	#####	0x00010000	0x0001000000FFFFFFFFFF	010000000000000000C02000	20/08/2025	10:30:37	
LoginSuccessWarningNotification	#####	0x00010000	0x0001000000FFFFFFFFFF	010000000000000000C02000	20/08/2025	10:28:56	
LoginSuccessWarningNotification	#####	0x00010000	0x0001000000FFFFFFFFFF	010000000000000000C02000	20/08/2025	10:25:34	
LoginSuccessWarningNotification	#####	0x00010000	0x0001000000FFFFFFFFFF	010000000000000000C02000	20/08/2025	10:22:55	

Log detallado de las operaciones

Trama de la llamada al servicio de Inicio de Sesión -> 20/08/2025 10:42:45 a. m.

Request -> lo que el cliente envía al servicio

```
<Root
AssemblyQualified Name="Tailored.ICBanking.ConsolidatedPositionAdapter.ServiceMessages.GetUserInformationRequest, Tailored.ICBanking.ConsolidatedPositionAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><GetUserInformationRequest
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ConsolidatedPositionAdapter.ServiceMessages" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString
i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
/><_bodyXml i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><GenericRequest
i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter"
/><RequestIdentity i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages"
/><ChannelId>5</ChannelId><ClientBankIdentifier>1753834</ClientBankIdentifier><Request
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ConsolidatedPositionAdapter.IBBSInputServiceConsolidatedPosition"><a:GetUserInformationRequest i:nil="true"
```

[Continúa en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

```
</a:HeaderRequest><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:identityField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:branchCodeField /><a:deviceIdField i:nil="true"
/><a:netidField>DOMBIF</a:netidField><a:serveridField>190.236.7.66</a:serveridField><a:superv
isoridField
/><a:useridField>42346219</a:useridField></a:identityField><a:requestField><a:PropertyChanged
i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:channelCodeField>MobileApplications</a:channelCodeField><a:consumeridField>INFOCORP
APP</a:consumeridField><a:countryCodeField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>
02</a:groupMemberField><a:messageidField>0222a537-836c-4ba8-a8ee-
a21b7cd52102</a:messageidField><a:moduleidField>ConsolidatedPosition</a:moduleidField><a:s
erviceldField>02005</a:serviceldField><a:timestampField>2025-08-20T10:42:41.9788852-
05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:requ
estField></a:HeaderRequest></Request><SiteType>1</SiteType><UserName>42346219</UserNa
me></GetUserInformationRequest></Root>
```

Response -> lo que el servicio le responde al cliente

```
<Root
AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.ConsolidatedPositionAdapter.ServiceMessages.GetUser
serInformationResponse, Tailored.ICBanking.ConsolidatedPositionAdapter, Version=1.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><GetUserInformationResponse
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ConsolidatedPositionAdapt
er.ServiceMessages" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString
i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
/><_bodyXml i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><Response
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages
"><ChannelCode i:nil="true" /><Consumerid i:nil="true" /><CountryCode i:nil="true"
/><GroupMember i:nil="true" /><Messageid i:nil="true" /><Moduleid i:nil="true" /><Serviceld
i:nil="true" /><Timestamp>0001-01-
01T00:00:00</Timestamp><TimestampSpecified>false</TimestampSpecified></Response><Status
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages
"><BusResponseCode>0</BusResponseCode><BusResponseMessage>EJECUCION CON
EXITO</BusResponseMessage><EqvResponseCode i:nil="true" /><EqvResponseMessage
i:nil="true" /><MessageidResBus>bif1mch39.dombif.peru:927c7343-9e53-4781-bf43-
be8041755d0f</MessageidResBus><ResponseType>0</ResponseType><SrvResponseCode>0</Srv
ResponseCode><SrvResponseMessage>EJECUCION CON
EXITO</SrvResponseMessage></Status><MessageidResBus i:nil="true"
/><ResponseCode>0</ResponseCode><ResponseMessage i:nil="true" /><UserInformationDetail
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ConsolidatedPositionAdap
ter.IBBUSInputServiceConsolidatedPosition"><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:addressNumberField> /><a:addressNumberField><a:addressField>
/><a:addressField><a:departmentField>0</a:departmentField><a:districtField>0
```

```
</a:districtField><a:executiveMailField>mjuscamaita@banbif.com.pe</a:executiveMailField><a:ex
ecutiveNameField>JUSCAMAITA NAVARRO
MARJORI</a:executiveNameField><a:executivePhoneNumberField>631-
9000</a:executivePhoneNumberField><a:groupSiteField>0</a:groupSiteField><a:interiorField>
</a:interiorField><a:mailField>[REDACTED]@MAIL.COM</a:mailField><a:provinceField>
0</a:provinceField><a:siteStatusField>1</a:siteStatusField><a:supplierMail1Field>
</a:supplierMail1Field><a:supplierMail2Field>
</a:supplierMail2Field><a:supplierMail3Field>
</a:supplierMail3Field><a:urbanizationField>
</a:urbanizationField><a:weyField>0
</a:weyField></UserInformationDetail></GetUserInformationResponse></Root>
```

Autorización de la operación de S/ 2 260,00

Generación y validación de Clave Token

[Ver en la siguiente página]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

```
Trama de la llamada al servicio de generación y validación del TOKEN -> 20/08/2025 10:43:29 a. m.
```

```
Request ~ Lo que envía el cliente al servicio
```

```
<Root  
AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter.Requests.Input"[[Tailored.ICBan-  
king.SoftTokenAdapter.Requests.ValidateSoftTokenRequest.ValidateSoftTokenRequest,  
Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,  
PublicKeyToken=f43e018817ab34e]], Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0,  
Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e018817ab34e">  
  <InputOfValidateSoftTokenRequest  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
      <MessageType></MessageType>     <Correlation>c06b7171-a56a-476f-9987-  
a52be0dcfc6f</Correlation>   <Channel>MobileApplications</Channel>  
      <token>yjhbGcJiaUzI nIlisRtE cClgOIArSl dUlWiaZkIIA6lCAtKvYRU5ULxlXRIktNK9fsKNxbVdrmM  
yPnSkks32Zo2cnJIgyZBmMGlkZDznV5QoeyllheHAIOJE3NTU3MDQSOgmslmhldCI6MTc1NTcwNDWyOWq  
wianRplojiMEGEwnFekOTKTodMZMSZOONDQLQTIZH2VEtyji gONWNnmODi3NDDIIiliiwaNXziJoahRHocHMGL  
y9zc29yaCSChbzLmRvbVWjpWisZMYU1LF2FdGvcymVhbGzLI0jhbmvpzpZI1BuEKIClhwdHQWiOUHY2NdW  
WSOIiwic3VijoiINZE IOTVfyIQZDC1xMyOnvjY3LiWI2ntCATMWYZ2MTdiFMEOwQwiidWhlwiojOmVhm  
cmVyliuvXPwljoiyZeOcNIsc2EIILCHjY3IoIXiliixivmmVhbG3fiYWNNZXNJzp7InubvgVzljbpbimSmZmxpbn  
vfYYWNZNJXNiwidW1hxH2F1dgHvmcl6VPXBp24LICkZWzhdwXLXuVhgBVzLVwhbjmbpmZlhcgiKnOXsoSln.  
lc291cmNxICI FIVyzcytl6evylJnQ2NE EYS3IE6vyJly2xcly6fwWyJ1bwffEHvdGVjdGbvlbIdwFSwiYWNjb3Vu  
dCI6eyJyb2xtIGF6wyUtYShZ2UTYWNJB3VudCIsImNmFWZSIhy2NdWSOLwpxbmtziliddmlidy1cm  
9maMcWklX19fswicz2NncGUioIpcwm9maWxliGVTywlsiiiwoY2xpZW5OSGS9zdCI6ElwJlJwIMC4yMDAuT  
NSisiimtYvYhlIS3ZclmMaWVKljpwYwkZSw52kpZW5OSWGQUojIJnzQ2NE EY3islmiBygzWLciZIF91cz  
YvbmFTZSi6lmcNfcnPy2utYWNJB3VudCJJnzQ2NE EY3IslimiNsawVWudefkZHjlcsMiOiIxMC4yMDAuT  
AwJUIwfQ f5ESFc  
rSDdBHJM588hNMNBzJVp7zxQuemdndFnAvAKtfp7SLWXQHHSzScUDCb8lxpqKGzZtkNgUEYoXprDXS_9-  
4daHblfvEkexkfRTSpjrczgbbnJA18CL2ld-DNyALYA2DLWKOKIU3sfKVFDVVozBXNin13GkwWnnJniOFHLNB67-  
GHttad4axpfJgKmjrJSi89X4ac_yUZOsSHsxEN9NRyf6vw6WMNhox_ZgaFg8TrmqV6NCboal36lGYEPds49AU  
uDUV9ed-MDNPN8qh7OEZYuoYoksONvxEX23QAkrFsF_KJNVifaAO_WPL-  
WNwITaaOTADJT7uSTigVhiIBOZLXCdIKG-X6HDxYG5C9ew/</Token>                  <Request>  
    <AuthorizeAuthorization>                  <Module>1</Module>  
    <ClaveCompartida>PN42346219/<ClaveCompartida>                  <Opt>***</Opt>  
  </SoftTokenAutorization>                  </Request> </InputOfValidateSoftTokenRequest>   </Root>
```

```
<Root
  AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter.Responses.Output1[[Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter.Responses.ValidateSoftTokenResponse.ValidateSoftTokenResponse, Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e]], Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e">
    <OutputOfValidateSoftTokenResponse
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <MessageType>Object</MessageType>
        <HttpStatusCode>OK</HttpStatusCode>
        <Response>
          <Meta>
            <Mensajes>
              <Mensaje>
                <Codigo>0</Codigo>
                <Mensaje2>Solicitud exitosa</Mensaje2>
              </Mensaje>
            </Mensajes>
            <Tipo>info</Tipo>
          </Meta>
          <Datos>
            <CodigoResultado>801</CodigoResultado>
            <DescripcionResultado>The OTP is valid</DescripcionResultado>
            <IntentoRestante>5</IntentoRestante>
          </Datos>
        </Response>
      </OutputOfValidateSoftTokenResponse>
    </Root>
```

Evento	Fecha	Entidad
Dispositivo eliminado	20/ago/2025 10:48:30	Autenticación móvil
OTP válido	20/ago/2025 10:47:09	Autenticación móvil
OTP válido	20/ago/2025 10:43:29	Autenticación móvil
Código de activación activado	20/ago/2025 10:42:12	Autenticación móvil
Dispositivo habilitado	20/ago/2025 10:42:12	Autenticación móvil
Dispositivo registrado	20/ago/2025 10:42:12	Autenticación móvil
Código de activación enviado	20/ago/2025 10:41:51	Autenticación móvil
Dispositivo eliminado	20/ago/2025 10:41:13	Autenticación móvil
OTP válido	17/ago/2025 13:09:34	Autenticación móvil
OTP válido	17/ago/2025 13:07:31	Autenticación móvil

Autorización de la operación

[Ver en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

Tramas de la operación de pago de servicios -> 20/08/2025 10:43:41 a. m.

Request – Lo que envía el cliente al servicio

```
<Root
  AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServiceMessages.InsertServicePaymentRequest, Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><InsertServicePaymentRequest
  xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServiceMessages" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString
  i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
  /><_bodyXml i:nil="true"
  xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
  xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><GenericRequest
  i:nil="true"
  xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages"
  xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter"
  /><RequestIdentity i:nil="true"
  xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages"
  />
```

```
/><Amount>2260.00</Amount><ChannelId>5</ChannelId><ClientBankIdentifier>1753834</ClientBankIdentifier><CreditCurrencyId>604</CreditCurrencyId><CreditProductBankIdentifier>8|20602001173|41</CreditProductBankIdentifier><CurrencyId>604</CurrencyId><Data
  xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServicePaymentService"><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>UserName</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>42346219</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>ServiceBillId</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>11979669</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>AccountIdentifier</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>11979669</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>DueDate</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>2025-08-20T00:00:00</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>Amount</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Decimal</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>2260</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>CurrencyId</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Integer</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>604</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>ServiceBillStatusId</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Integer</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>1</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>AdditionalData</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>Nombre | PAGO DIRECTO;FecEmission | 20250820</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>Fees</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Int64</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>0</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:fieldKeyField>IssuanceDate</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>2025-08-20T00:00:00</a:fieldValueField><a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
  />
```

[Ver en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

```
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>MinAmount</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Int64</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>0</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>OriginalAmount</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Int64</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>2260</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>ServicePaymentEntityId</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>8|20602001173|41</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType></Data><DebitCurrencyId>840</DebitCurrencyId><DebitProductBankIdentifier>|1753834|3|491606****6024|42346219</DebitProductBankIdentifier><HeaderRequest
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServicePaymentService"><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:identityField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:branchCodeField><a:deviceIdField i:nil="true"
/><a:netIdField>DOMBIF</a:netIdField><a:serverIdField>190.236.7.66</a:serverIdField><a:superVersionIdField
/><a:userIdField>42346219</a:userIdField></a:identityField><a:requestField><a:PropertyChanged i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:channelCodeField>MobileApplications</a:channelCodeField><a:consumerIdField>INFOCORP APP</a:consumerIdField><a:countryCodeField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>10</a:groupMemberField><a:messageIdField>c06b7171-a56a-476f-9987-a528e00cfc6f</a:messageIdField><a:moduleIdField>Payments</a:moduleIdField><a:serviceIdField>10003</a:serviceIdField><a:timestampField>2025-08-20T10:43:29.8006099-05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:requestField></HeaderRequest><NotificationChannelId>0</NotificationChannelId><NotifyTo
/><SubTransactionTypeId>7</SubTransactionTypeId><TransactionId>18364819</TransactionId><TransactionStatusId>15</TransactionStatusId><TransactionTypeId>4</TransactionTypeId><ValueDate>2025-08-20T10:43:28.583</ValueDate></InsertServicePaymentRequest></Root>
```

Response - Lo que el servicio le devuelve al cliente

```
<Root
AssemblyQualifiedNames="Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServiceMessages.InsertServicePaymentResponse, Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><InsertServicePaymentResponse
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServiceMessages" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
/><_bodyXml i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><Response i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages" /><Status
```

```
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages"
"><BusResponseCode>0</BusResponseCode><BusResponseMessage>Proceso exitoso.</BusResponseMessage><EqvResponseCode i:nil="true" /><EqvResponseMessage i:nil="true" /><MessageIdResBus>bif1mch39.dombif.peru.f43563be-2194-4c4e-befb-36acf7b1e5a9</MessageIdResBus><ResponseType>0</ResponseType><SrvResponseCode>0</SrvResponseCode><SrvResponseMessage>Proceso exitoso.</SrvResponseMessage></Status><ResponseInsertServicePayment
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServicePaymentService"><a:HeaderResponse><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:responseField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:channelCodeField>MobileApplications</a:channelCodeField><a:consumerIdField>INFOCORP APP</a:consumerIdField><a:countryCodeField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>10</a:groupMemberField><a:messageIdField>c06b7171-a56a-476f-9987-a528e00cfc6f</a:messageIdField><a:moduleIdField>Payments</a:moduleIdField><a:serviceIdField>10003</a:serviceIdField><a:timestampField>2025-08-20T10:43:29.8006099-05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:responseField><a:statusField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:busResponseCodeField>0</a:busResponseCodeField><a:busResponseMessageField>Proceso exitoso.</a:busResponseMessageField><a:eqvResponseCodeField>0</a:eqvResponseCodeField><a:eqvResponseMessageField i:nil="true"
/><a:messageIdResBusField>bif1mch39.dombif.peru.f43563be-2194-4c4e-befb-36acf7b1e5a9</a:messageIdResBusField><a:responseTypeField>0</a:responseTypeField><a:srvResponseCodeField>0</a:srvResponseCodeField><a:srvResponseMessageField>Proceso exitoso.</a:srvResponseMessageField><a:statusField><a:HeaderResponse><a:InsertServicePaymentFromDataResponse1><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:transactionBackendResponseField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:backendIsErrorField>false</a:backendIsErrorField><a:errorIdField>5SM00</a:errorIdField><a:hasErrorField>false</a:hasErrorField><a:operationCodeField>250820104337304</a:operationCodeField><a:transactionIdField>18364819</a:transactionIdField><a:transactionBackendResponseField><a:InsertServicePaymentFromDataResponse1></ResponseInsertServicePayment></InsertServicePaymentResponse></Root>
```

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

Autorización de la operación de S/ 150,00

Generación y validación de Clave Token

```
Trama de la llamada al servicio de generación y validación del TOKEN -> 20/08/2025 10:47:10 a.m.
```

```
Request - Lo que envía el cliente al servicio
```

```
<Root>  
  <AssemblyQualifiedName>'Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter.Requests.Input'1[[Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter.Requests.ValidateSoftTokenRequest.ValidateSoftTokenRequest,Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e]], Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e">  </InputOfValidateSoftTokenRequest xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
    <MessageType>Object</MessageType>  <Correlation>81e17744-a364-4ced-90ae-77592f81d07/</Correlation>  <Channel-MobileApplications><Channel>  
      <Token>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5IjoiaWUiLCJ1aWwiaziklUA6lC4tK5YUSuLjUkRlktNk9FSXBvdnMtMmVpNS5kdDQ2cnUGYyZS-BmMGlkznVZlnO_eyleHAOEJ3NTUXMDUXMjksimlhdcIGMTcncTNCvNdgeyOSwiAnRpIojIN2NMkDRJMWWUTOGYZVS00ZGFKLThYTktZDHkYjA5NmJpZ1ZvVIIiwiaXNlzoialHROChHM6Ly9zc29yaC5hcHB2LnRvbWljZisWZXU1LTZlFidGgvcmlVhbGpZ1B2LjEudjIwWQJOJiY2NdW50l0iwlwicz3Vlljo1NEOTVIYXNlZC21My00NjY3LW1hNTBtcGMWY2ZmZldiZmFOWQJiwlidHlwJioQmVhcmVYIiwiaWF0Ij0jYzcyOjN2ELClhY3IlOiIklwiwibGVhbmG1fwNWNjZXNlZjI7inVjbGVZljlbnM9m2mxpbmVfYVYNjXZNzliiwidW1hX2FlZGhvcml6YSRXPR24lClJCiZWZhWxOLXlvbGVzVLWJlbmJpZiF1ClZGkiXOX0SiJCI291cmNlX2FYZjZyZjcyOeyJjnzQ2NZESY3Si6eylyb2xlcyYyZWY1bWFFchJvdGvjdlGjdPbiDFswiYWVhNjB3VudClCieylyb2xlcyYyZWY1W5hZnZUOUYhNmJ3VudCislhmFnZS1hY2VhZW50LW50LWxpbnmtziwiwdmldlyZlcwcm9maWxll19Swic2NvcGUoU1wcm9maWxlgVGtVWslwiY2pZW50SGVZC2lGIEJweLjhwMC4zMDAuNSlsmIzw_VWls3ZclzmIamVWkjpmYVWxzZSwiy2pZW50SWQCOIJNzGq2NE3YSlSnBwnZvZjZlZC2lvybFMtslsmIzw_VWls3ZclzmIamVWkjpmYVWxzZSwiClJnZQ2NZESY3Si6eylyb2xlcyYyZWY1bWFFchJvdGvjdlGjdPbiDFswiYWVhNjB3VudCislUqF_UlfQ_Vf0fsznQLGCddtmAJIN6OHpxdaNJskfcMge0AZ-A9wdTXOMLB6_yyFEJHC9-d8wpUaMMnjt6i8h33CRScsz  
    nRAXOEYG6FQCXLCLNBnoSsxTZPP_v7HERsHpTLmhHdMKobKHNEpPYgwUE22mvLpuylOnNa7DVgkXIDUqCNlJVhsvadwdZC25APT2h6d_MWPvp_tncizy7yy9ar1JhfFc00NQ2sRsnn2b8WvBePtCKCGHJ_bbfZk_deqcRdbOqrUpWy_W_NicyQZHj2q9jCMC-R8u5BiRMNoek-hbxDDMcikBDLRxD_Xn5LEl1q3j5nno8MZO-c2mA3VMjpErkwVCDKA-/Token>  
  </Request>  <SoftTokenAuthorization>  <Module>-1</Module>  
  <ClaveCompartida>PN42346219</ClaveCompartida>  <Otp>***</Otp>  
</SoftTokenAuthorization>  </Request>  </InputOfValidateSoftTokenRequest>  </Root>
```

```
Response - Lo que el servicio le devuelve al cliente
```

```
<Root>  
  <AssemblyQualifiedName>'Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter.Responses.Output'1[[Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter.Responses.ValidateSoftTokenResponse.ValidateSoftTokenResponse,Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e]], Tailored.ICBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e">  </OutputOfValidateSoftTokenResponse xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
    <MessageType>Object</MessageType>  <HttpStatusCode>OK</HttpStatusCode>  <Response>  
      <Meta>  
        <Mensaje>  
          <Titulo><Codigo></Codigo>  
          <Mensaje2>Solicitud  
        </Mensaje>  
      </Meta>  
      <Info><Tipo>  
        <Mensaje>  
      </Mensaje>  
      <TotalRegistros>0</TotalRegistros>  <IdTransaccion>null</IdTransaccion>  
      <NumeroPaginaSiguiente>0</NumeroPaginaSiguiente>  
      <NumeroTotalPaginas>0</NumeroTotalPaginas>  </Meta>  <Datos>  
        <CodigoResultado>801</CodigoResultado>  <DescripcionResultado>The OTP is  
valid</DescripcionResultado>  <IntentoRestante>5</IntentoRestante>  </Datos>  
      </Response>  </OutputOfValidateSoftTokenResponse>  </Root>
```

Evento	Fecha	Entidad
Dispositivo eliminado	20/año/2025 10:48:30	Autenticación móvil
OTP válido	20/año/2025 10:47:09	Autenticación móvil
OTP válido	20/año/2025 10:43:29	Autenticación móvil
Código de activación activado	20/año/2025 10:42:12	Autenticación móvil
Dispositivo habilitado	20/año/2025 10:42:12	Autenticación móvil
Dispositivo registrado	20/año/2025 10:42:12	Autenticación móvil
Código de activación enviado	20/año/2025 10:41:51	Autenticación móvil
Dispositivo eliminado	20/año/2025 10:41:13	Autenticación móvil
OTP válido	17/año/2025 13:09:34	Autenticación móvil
OTP válido	17/año/2025 13:07:31	Autenticación móvil

Autorización de la operación

[Ver en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

Tramas de la operación de pago de servicios -> 20/08/2025 10:47:19 a. m.

Request – Lo que envía el cliente al servicio

```
<Root
AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServiceMessages.InsertServicePaymentRequest, Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><InsertServicePaymentRequest
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServiceMessages" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString
i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
/><_bodyXml i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><GenericRequest
i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter"
/><RequestIdentity i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages"
/><Amount>150.00</Amount><ChannelId>5</ChannelId><ClientBankIdentifier>1753834</ClientBankIdentifier><CreditCurrencyId>604</CreditCurrencyId><CreditProductBankIdentifier>8|20602001173|41</CreditProductBankIdentifier><CurrencyId>604</CurrencyId><Data
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServicePaymentService"><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>UserName</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>42346219</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>ServiceBillId</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>11979834</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>AccountIdentifier</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>11979834</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePayment
```

```
tFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>DueDate</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>2025-08-20T00:00:00</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>Amount</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Decimal</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>150</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>CurrencyId</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Integer</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>604</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>ServiceBillStatusId</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Integer</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>1</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>AdditionalData</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>Nombre | PAGO DIRECTO;FecEmission | 20250820</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>Fees</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Int64</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>0</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>IssuanceDate</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>2025-08-20T00:00:00</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>MinAmount</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Int64</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>0</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>OriginalAmount</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>Int64</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>150</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType><a:ServicePaymentFieldType><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:fieldKeyField>ServicePaymentEntityId</a:fieldKeyField><a:fieldTypeField>String</a:fieldTypeField><a:fieldValueField>8|20602001173|41</a:fieldValueField></a:ServicePaymentFieldType></Data><DebitCurrencyId>840</DebitCurrencyId><DebitProductBankIdentifier>|1753834|3|491606*****6024|42346219</DebitProductBankIdentifier><HeaderRequest
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServicePaymentService"><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
```



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

```
</a:identityField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:branchCodeField /><a:deviceIdField i:nil="true"
/><a:netIdField>DOMBIF</a:netIdField><a:serverIdField>190.236.7.66</a:serverIdField><a:superv
isorIdField
/><a:userIdField>42346219</a:userIdField></a:identityField><a:requestField><a:PropertyChanged
i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:channelCodeField>MobileApplications</a:channelCodeField><a:consumerIdField>INFOCORP
APP</a:consumerIdField><a:countryCodeField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>
10</a:groupMemberField><a:messageIdField>81e17744-a364-4ced-90ae-
770592f810d7</a:messageIdField><a:moduleIdField>Payments</a:moduleIdField><a:serviceIdFiel
d>10003</a:serviceIdField><a:timestampField>2025-08-20T10:47:11.3903345-
05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:requ
estField></HeaderRequest><NotificationChannelId>0</NotificationChannelId><NotifyTo
/><SubTransactionTypeId>7</SubTransactionTypeId><TransactionId>18364846</TransactionId><
TransactionStatusId>15</TransactionStatusId><TransactionTypeId>4</TransactionTypeId><Value
Date>2025-08-20T10:47:08.727</ValueDate></InsertServicePaymentRequest></Root>

Response - Lo que el servicio le devuelve al cliente

<Root
AssemblyQualifiedNames="Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.ServiceMessages.InsertServ
icePaymentResponse, Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter, Version=1.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><InsertServicePaymentResponse
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.Ser
viceMessages" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString
i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
/><_bodyXml i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><Response i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages
" /><Status
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages
"><BusResponseCode>0</BusResponseCode><BusResponseMessage>Proceso
exitoso.</BusResponseMessage><EqvResponseCode i:nil="true" /><EqvResponseMessage
i:nil="true" /><MessageIdResBus>bif1mch39.dombif.peru:d2631ebc-cf38-4940-84c4-
ed03d3e6830c</MessageIdResBus><ResponseType>0</ResponseType><SrvResponseCode>0</Srv
ResponseCode><SrvResponseMessage>Proceso
exitoso.</SrvResponseMessage></Status><ResponseInsertServicePayment
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.ServicePaymentAdapter.S
ervicePaymentService"><a:HeaderResponse><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:responseField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:channelCodeField>MobileApplications</a:channelCodeField><a:consumerIdField>INFOCORP
APP</a:consumerIdField><a:countryCodeField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>
10</a:groupMemberField><a:messageIdField>81e17744-a364-4ced-90ae-
770592f810d7</a:messageIdField><a:moduleIdField>Payments</a:moduleIdField><a:serviceIdFiel
d>10003</a:serviceIdField><a:timestampField>2025-08-20T10:47:11.3903345-
05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:resp
onseField><a:statusField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:busResponseCodeField>0</a:busResponseCodeField><a:busResponseMessageField>Proceso
exitoso.</a:busResponseMessageField><a:eqvResponseCodeField i:nil="true"
/><a:eqvResponseMessageField i:nil="true"
/><a:messageIdResBusField>bif1mch39.dombif.peru:d2631ebc-cf38-4940-84c4-
ed03d3e6830c</a:messageIdResBusField><a:responseTypeField>0</a:responseTypeField><a:srvR
esponseCodeField>0</a:srvResponseCodeField><a:srvResponseMessageField>Proceso
exitoso.</a:srvResponseMessageField></a:statusField></a:HeaderResponse><a:InsertServicePay
mentFromDataResponse1><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:transactionBackendResponseField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:backendIsErrorField>false</a:backendIsErrorField><a:errorIdField>ESM00</a:errorIdField><a
:hasErrorField>false</a:hasErrorField><a:operationCodeField>250820104716784</a:operationCod
eField><a:transactionIdField>18364846</a:transactionIdField></a:transactionBackendResponseFi
eld></a:InsertServicePaymentFromDataResponse1></ResponseInsertServicePayment></InsertSer
vicePaymentResponse></Root>
```

40. Del referido material probatorio, se aprecia la siguiente información:

Afiliación a Banca por Internet

Documento de cliente	42****19
Estado	2
Fecha de creación	01/07/2019 - 14:51:00 horas
Último cambio de clave	20/08/2025 - 10:29:55 horas



Afiliación a la clave Token Digital

Nombre	Germán
Correo electrónico	ger*****@gmail.com
Estado	Activo
Fecha de adición	27/05/2024

Ingreso a la Banca digital

Fecha y hora	20/08/2025 - 10:42:45 horas
Operación	LoginSuccessWarningNotification
Respuesta	EJECUCION CON EXITO

Generación y validación de las Claves Token

Fecha y hora	20/08/2025 - 10:43:29 horas	20/08/2025 - 10:47:09 horas
Generación de clave Token	ValidateSoftTokenRequest	ValidateSoftTokenRequest
Validación de clave Token	ValidateSoftTokenResponse	ValidateSoftTokenResponse
Resultado	The OTP is valid	The OTP is valid
Entidad	Autenticación móvil	Autenticación móvil

Autorización de las operaciones

Tarjeta	4916*****6024	4916*****6024
Fecha y hora	20/08/2025 - 10:43:41 horas	20/08/2025 - 10:47:19 horas
Pago de servicio	PAGO DIRECTO	PAGO DIRECTO
Importe	S/ 2 260,00	S/ 150,00
Estado	EJECUCION CON EXITO	EJECUCION CON EXITO
Canal	Mobile Applications	Mobile Applications

41. En el presente caso, la afiliación del consumidor a la banca digital y al mecanismo de seguridad Token no se configura como hechos en controversia, pues el denunciante no ha negado su afiliación. Sin perjuicio de ello, de los reportes presentados por el Banco, se aprecia que el 1 de julio de 2019, el señor Boada se afilió a la banca por internet y el 27 de mayo de 2024 afilió su correo electrónico ger*****@gmail.com a la clave Token digital. En esa medida, se ha verificado que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del denunciado y a la clave Token, de manera previa a la realización de las operaciones cuestionadas.
42. De la revisión del material probatorio antes indicado, se aprecia que el 20 de agosto de 2025 a las 10:42:45 horas, se ingresó válidamente a la banca móvil del denunciante, utilizando para ello su número de DNI y clave secreta, lo que se acredita con la glosa "Ejecución con Éxito".
43. Respecto a la autorización de la primera operación por S/ 2 260,00, el reporte "Log" presentado por el Banco refleja que, el mismo día a las 10:43:29 horas, se generó y se validó la clave Token para la autorización de esta operación, lo cual se refleja con las glosas "ValidateSoftTokenRequest" y "ValidateSoftTokenResponse", respectivamente. Además, a las 10:43:41 horas, se autorizó la operación señalada, generando el estado "Ejecución con Éxito".
44. Respecto a la autorización de la segunda operación por S/ 150,00, el reporte "Log" presentado por el Banco refleja que, el mismo día a las 10:47:09 horas, se generó y se



validó la clave Token para la autorización de esta operación, lo cual se refleja con las glosas “*ValidateSoftTokenRequest*” y “*ValidateSoftTokenResponse*”, respectivamente. Además, a las 10:47:19 horas, se autorizó la operación señalada, generando el estado “Ejecución con Éxito”.

45. En virtud del material probatorio aportado por el Banco, ha quedado acreditado que las transacciones denunciadas se realizaron a través de su Banca Móvil y quedó demostrado el ingreso válido a dicho canal con la clave de Internet, la generación de la clave dinámica en el dispositivo previamente afiliado y su posterior uso para la autorización de cada una de las operaciones denunciadas.
46. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta no presente**, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se observa lo siguiente:
- (i) Primer factor: En el presente caso, el Banco ha logrado acreditar que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso.
 - (i) Segundo factor: de lo actuado en este procedimiento se ha podido acreditar que la operación denunciada se autorizó con el ingreso de la clave Token.
47. De otro lado, se debe indicar que el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas establece que, para operaciones con tarjeta no presente, como la cuestionada, se debe verificar el cumplimiento del control ante ataques de “hombre en el medio”, requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization.
48. En su escrito del 29 de mayo de 2026, el Banco alegó que sí aplicó un control ante ataques de hombre en el medio mediante la generación de un código único de confirmación dentro de la trama de la operación, identificado bajo la glosa “operationCodeField”, los cuales son los siguientes: 250820104337304 y 250820104716784 (ver numeral 39).
49. Sobre ello, se debe precisar que conforme lo señalado en el considerando 47 de esta resolución, el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que en el caso de operaciones con tarjeta no presente – como las operaciones denunciadas en el presente procedimiento – el control de ataques de hombre en el medio se satisface a través de la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization; razón por la cual, no podría aceptarse los argumentos del Banco referidos a que su control de ataques de hombre en el medio ha quedado acreditado con la generación de los códigos únicos de confirmación, pues estos no se ajustan a lo señalado por la norma.
50. De otro lado, se debe precisar que si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁰, establece, además de los factores de autenticación, que se acredite la

¹⁰

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

notificación de los datos de la operación al usuario; **debe tenerse en cuenta que este requisito no está expresamente comprendido en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.**

51. En efecto, aun cuando el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.2 que estos factores corresponderán a la representación física o digital de la tarjeta y al ingreso de un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, y, además, en el numeral 7.4 precisa que en el caso de las operaciones con tarjeta no presente, se debe contar con un control de ataques de hombre en el medio, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, en el caso de **operaciones con tarjeta no presente solo se verificarán los dos factores de autenticación y el control de ataques de hombre en el medio.**
52. En ese sentido, en la medida que el Banco no acreditó el control de ataques de hombre en el medio requerido en operaciones con tarjeta no presente, corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
53. Cabe precisar que el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada de manera preventiva el 20 de agosto de 2025 a las 11:02:44 horas, es decir, con posterioridad a la realización de las operaciones cuestionadas:

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	21/08/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	18:27:09
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4916	6024 GERMAN BOADA	TARJETA TITULAR
Cuenta 4916	0205 BOADA CHUQUIURE	GERMAN OCTAVIO CLASICA INTERNACIONAL
Fecha Afiliacion	22/09/22	Habilitada S 28/09/22
Fecha Expiracion	30/09/27	Bloqueo 0
Fecha	Hora	Blq NumBlq Usuario
20/08/25	11:02:44	0 069769 AUT132
		Comentarios TH CNR 9572 25

54. Sin perjuicio del análisis efectuado, el denunciante –a través de su escrito de denuncia y del escrito de fecha 25 de septiembre de 2025– y el Banco formularon alegatos adicionales los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i)

55. El señor Boada señaló que no reconocía las operaciones denunciadas, pues el 20 de agosto de 2025 recibió una llamada desde el número telefónico 01 631-9000, en la que personal del denunciado le informó de una operación efectuada en otro banco, emitiendo respuestas a preguntas de validación. A continuación, se muestra lo indicado por el señor Boada en su escrito de denuncia:

Escrito de denuncia ante Indecopi



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

- 2.1. Con fecha 20 de agosto de 2025, a horas 10:03 AM, **EL DENUNCIANTE** recibió una llamada telefónica proveniente del número de teléfono 631-9000, el cual a la fecha de la llamada y a la actualidad es el número de teléfono oficial de **EL BANBIF**, lo cual se pudo evidenciar y verificar ingresando a la página web oficial del banco: <https://www.banbif.com.pe/Personas/bancatelefonica> (**Anexo 1**). La persona que llamó se identificó como representante de **EL BANBIF**, el cual indicó que se comunicaba debido a un intento de compra en la tienda Ripley, la cual **EL DENUNCIANTE** negó haber realizado. Dicha llamada tuvo una duración de 43 minutos con 32 segundos, conforme al reporte oficial de llamadas (**Anexo 2**).
- 2.2. Con el fin de "proteger su seguridad", la supuesta representante del banco le sugirió bloquear la tarjeta de crédito, a lo cual **EL DENUNCIANTE** accedió con confianza, dado que verificó que el número desde el cual llamaban coincidía con el número oficial del banco.
- 2.3. A continuación, la interlocutora indicó que debía realizar preguntas de validación de identidad, a lo cual **EL DENUNCIANTE** también accedió, al no detectar ninguna irregularidad en ese momento. Sin embargo, cuando la persona solicitó el código de clave temporal, **EL DENUNCIANTE** se negó, señalando que esa información es personal y que le parecía irregular una conducta así.
- 2.4. Fue en ese momento que comenzó a sospechar del carácter fraudulento de la llamada. A los pocos minutos después, **EL DENUNCIANTE** empezó a recibir mensajes de texto que lo notificaban de consumos no autorizados realizados con su tarjeta de crédito (**Anexo 3**), conforme se podrá visualizar en el Estado de Cuenta de su tarjeta de crédito (**Anexo 4**), por los montos antes señalados. Inmediatamente, la comunicación fue interrumpida por quien lo había llamado.

Detalle de la hoja de reclamación N° 820238

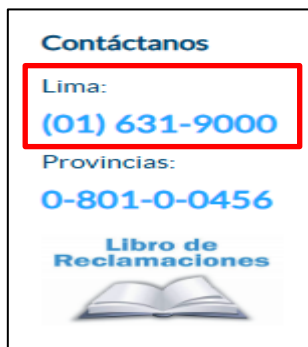
Detalle del sub motivo	Operación no Reconocida por Internet
Detalle	Cliente indica que tiene operaciones que no reconoce en su tarjeta de crédito por el importe total de S/2,410.00, señala que siempre mantuvo la tarjeta en su poder; sin embargo, informa haber recibido una llamada por supuestos colaboradores del banco quienes le estaban realizando preguntas sobre un consumo pero en ese momento cliente se percató que estaban realizando operación, haciendo mención de ello a la señorita que estaba en la llamada con él, pero esta <u>corta la llamada a penas cliente brinda la información</u> , por lo que se entiende al parecer sufrió de fraude. Agrega que la comunicación de donde le llamaron fue desde el número de la banca telefónica por lo que pensó era una comunicación verídica.

Registro de la llamada recibida por el denunciante

Número Entrante	5116319000
Fecha	20-08-2025
Hora Inicio	10:03:00
Duración	00:43:32

56. De la revisión de lo señalado por el señor Boada en su escrito de denuncia se aprecia que recibió la llamada del número 5116319000, en la cual una persona que se identificó como representante del Banco, le informó que se comunicaba por un intento de compra y al no reconocer dicha operación, el supuesto trabajador le sugirió bloquear la tarjeta de crédito, a lo cual accedió. Para ello, le realizaron preguntas de validación de identidad y le solicitaron el código de clave temporal; en ese momento, comenzó a sospechar del carácter fraudulento de la llamada y recibió las notificaciones por las operaciones cuestionadas; y la comunicación fue interrumpida por la persona que lo llamó una vez le brindó la información.

57. Al respecto, de la revisión de la página web¹¹ del Banco se verifica que el número (01) 6319000 corresponde a su Banca por teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para atender sus consultas sobre operaciones bancarias, tal y como se aprecia a continuación:



58. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número (01) 6319000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de las operaciones, el señor Boada recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *Spoofing*.
59. El "*Spoofing*", es una modalidad de fraude en la cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, a través de SMS o llamadas telefónicas **con números enmascarados**, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹².
60. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹³.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

¹¹ Ver: <https://www.banbif.com.pe/Personas> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹² Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

¹³ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).



De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

61. Si bien el señor Boada cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que estas habían sido realizadas luego de que recibió la llamada de un presunto trabajador del Banco, quien le solicitó información confidencial y los códigos de clave temporal, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante.
62. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Boada, se aprecia que él pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁴ y en la que expresamente recomendó no compartir claves o información personal si son solicitadas vía telefónica, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Página web

> Protección de claves y acceso o contraseñas

Hoy en día es de vital importancia la seguridad y la confidencialidad de sus claves de acceso a los servicios de Banca por Internet, debido a que son la llave para manejar su dinero. En tal sentido, todas las precauciones posibles a ser tomadas para evitar ser víctima de un fraude o robo son de gran utilidad.

En Banca por Internet, el ingreso de la clave es por medio del teclado virtual con lo cual sus operaciones estarán más seguras. No quedará rastro de los números ingresados. Cada vez que se ingresa, los números del teclado virtual se encontrarán en distinta posición, de tal manera que no puedan ser descifrados.

Sin embargo, el uso inadecuado de sus claves puede causar que se vulnere la seguridad y confidencialidad, por lo que se recomienda tomar en consideración las siguientes medidas, para la protección de sus contraseñas o claves de acceso a sus operaciones bancarias por Internet:

- La Contraseña, "password" o clave de acceso NO debe ser compartida con nadie. Recuerde que ésta, es la llave de acceso para la operación de sus cuentas, en tal sentido, no debe compartirla con nadie bajo ninguna circunstancia.
- Debe cambiar su contraseña periódicamente. Con ello, se minimizará el riesgo de que alguien pueda obtenerla por múltiples intentos.
- Se debe colocar contraseñas que sean fáciles de recordar y difíciles de ser inferido. Para ello, es recomendable NO utilizar datos relacionados con tu información personal, como número de documento de identidad, fecha de nacimiento, etc., debido a que éstos pueden deducirse con facilidad.
- Debe evitar escribir sus contraseñas o guardarlas en archivos electrónicos. Puede ocasionar que alguien las obtenga fácilmente ante un descuido.
- Evite el uso de computadoras públicas para efectuar sus operaciones bancarias por Internet, como aquellas ubicadas en cabinas públicas. Puede ser observado con facilidad por otras personas o la computadora puede contener un spyware (software espía).
- NUNCA comparta su clave ni información personal, financiera o actualización de datos (números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, ingresos, número de identificación personal, etc.) en caso de que te sea solicitada telefónicamente.

63. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que el señor Boada haya sido víctima de fraude, pues él mismo ha reconocido dicha circunstancia y lo ha alegado como motivo para que el Banco le devuelva los fondos de las operaciones

¹⁴

Ver: https://www.banbif.com.pe/Portals/0/PortalOld/BIFSegInformacion/claves_acceso.html (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).



en controversia. No obstante, el fraude del cual fue víctima el denunciante no fue responsabilidad de la entidad financiera; por lo que no es posible trasladarle las consecuencias del delito sufrido por el señor Boada.

64. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia, **omite las recomendaciones de seguridad**, y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando el propio denunciante ha reconocido que **brindó información confidencial**.
65. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el registro de la llamada, ésta se inició el 20 de agosto de 2025 a las 10:03:00 y tuvo una duración de 00:43:32 minutos; por lo que culminó a las 10:46:32 horas. En esa medida, la información que compartió el denunciante únicamente pudo tener incidencia en la operación de S/ 2 260,00, pues esta fue realizada en el transcurso de la comunicación (10:43:41 horas); mientras que la operación de S/ 150,00 se realizó de manera posterior al término de la llamada (10:47:19 horas) por lo que se carece de elementos que permitan concluir que el denunciante haya brindado información con la que dicha operación se autorizó.
66. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
67. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al brindar información confidencial a un tercero, **permitió que se realice la primera operación**; por lo que en el caso de esta se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
68. De otro lado, el denunciante sostuvo que la operación por el monto de S/ 2 260,00 fue realizada tres (3) minutos antes de que finalizara la llamada telefónica y que la operación por S/ 150,00 se efectuó dos (2) minutos después de concluida dicha comunicación; razón por la cual, no sería coherente que se reconozca solo una de las operaciones cuando ambas sucedieron de manera continua y bajo las mismas circunstancias de engaño.
69. Por su parte, el Banco señaló que coincidía con el denunciante respecto al argumento referido a que no existía justificación para considerar que las dos (2) operaciones denunciadas no habían sido efectuadas como consecuencia del fraude del que fue víctima el denunciante, por lo que se debía aplicar la eximente de responsabilidad a ambas operaciones.
70. Al respecto, cabe reiterar la cronología de los hechos y que no se tiene certeza de que se haya filtrado información para la autorización de la segunda operación, en atención a que su realización se produjo cuando el denunciante ya no mantenía comunicación telefónica y, por ende, se interrumpió el flujo de información. En ese sentido, no hay medios probatorios en el expediente que acrediten que el consumidor tuvo algún tipo de participación negligente en la realización de la segunda operación, a diferencia de la primera; por lo que corresponde desvirtuar los alegatos de ambas partes.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)**

71. En suma, se ha verificado la ruptura del nexo causal en la realización de la primera operación, por lo que sobre esta no corresponde atribuir responsabilidad alguna al Banco. Es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues brindó información confidencial a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación por S/ 2 260,00.
72. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado únicamente respecto a la operación de S/ 2 260,00.

Sobre el alegato (ii)

73. El señor Boada cuestionó la autorización de las operaciones materia de denuncia, debido a que su identidad fue suplantada.
74. Al respecto, para el caso de operaciones realizadas mediante canales digitales (Banca Móvil o Banca por Internet), las medidas de seguridad consisten en autenticar la transacción mediante el ingreso de información personal que es de exclusivo conocimiento del tarjetahabiente para el ingreso a la plataforma digital y para confirmar la operación (numeración de la tarjeta de débito, clave de acceso (6 dígitos) y clave token digital), pues no es posible una verificación física de la identidad de quien realizó la transacción, como si se tratara de un consumo en un establecimiento comercial.
75. El ingreso de la información personal del tarjetahabiente equivale a la autorización de la operación por parte del titular de la cuenta. Por ello, resulta tan importante la custodia de sus datos sensibles, pues el consumidor asumirá la responsabilidad de cualquier operación realizada con dicha información, aun cuando haya podido haber sido realizada por un tercero.
76. En esa medida, corresponde desestimar el argumento del denunciante en este extremo.
77. De otro lado, el denunciante señaló que el uso de credenciales válidas no implicaba autorización voluntaria de las operaciones, conforme lo ha señalado la Sala Especializada en Protección al Consumidor en las Resoluciones N° 0113-2021/SPC-INDECOPI y N° 0211-2018/SPC-INDECOPI. Sin embargo, de la revisión de las referidas resoluciones se aprecia que la primera está referida a que no cumplió con aplicar el interés del 5% al crédito del consumidor, dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0610-2016-MINAGRI; y en la segunda, se declaró la conclusión del procedimiento debido a que el denunciante presentó su desistimiento del procedimiento y de las pretensiones contenidas en la denuncia. En esa medida se aprecia que las resoluciones señaladas por el señor Boada no tienen relación con los hechos materia de denuncia, razón por la cual se desestima este alegato del denunciante.
78. En atención a todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N°4916-****-****-4280 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tarjetas; se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)**

procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (i) el 20 de agosto de 2025 recibió una llamada desde el número telefónico 01 631-9000, en la que personal del denunciado le informó de una operación efectuada en otra entidad financiera, emitiendo respuestas a preguntas de validación; y, (ii) su identidad fue suplantada:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/08/2025	PAGODIRECTO 11979	2 260,00

79. Asimismo, corresponde sancionar al Banco por infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por cargar indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4916-****-****-4280 del denunciante, en tanto no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) el 20 de agosto de 2025 recibió una llamada desde el número telefónico 01 631-9000, en la que personal del Banco le informó de una operación efectuada en otro Banco, emitiendo respuestas a preguntas de validación; y (ii) su identidad fue suplantada:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/08/2025	PAGODIRECTO 11979	150,00

Medidas correctivas

80. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
81. En el presente caso, se ha declarado responsable al Banco, por haber cometido infracciones al Código; por lo tanto, corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con: (i) extornar en la tarjeta de crédito de la parte denunciante, el importe de S/ 150,00 correspondiente a una de las operaciones no reconocidas, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva; (iii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la operación no sea considerada en sus reportes; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea rectificada; e, (ii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación de reporte crediticio ante la SBS.
82. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁵.

¹⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)

Graduación de la sanción

83. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
84. Sobre el débito indebido de una operación, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 150,00, que equivale a 0,03 UIT ¹⁶ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹⁷ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁸ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de una operación no reconocida constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

85. Este Órgano Resolutivo considera que no existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello, la multa preliminar se estima en 3,49 UIT.

Topes legales

86. En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo preliminar para una sanción, señalado en el artículo 110° del Código. Por ende, la multa a imponer al Banco es de 3,49 UIT.

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).

¹⁶ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

¹⁷ Ver: <https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/EEFF%20BanBif%202024%20Auditados.pdf>

¹⁸ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT



87. Finalmente, el denunciante solicitó que se sancione al Banco por no proteger los datos personales de sus clientes, por facilitar la comisión de ilícitos, por su negligencia en la relación de consumo y por vulnerar algunos artículos del Código con el máximo de la multa establecida (450 UIT); sin embargo, debe tenerse en consideración que la imposición de una sanción a los administrados por infracciones a las normas de protección al consumidor es una facultad de la autoridad, que no se encuentra supeditada a la solicitud de parte. Por ello, el requerimiento formulado deviene en improcedente.

Costas y costos del procedimiento

88. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁹ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi.
89. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁰.
90. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118° del Código²¹.
91. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar al denunciado, el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4916-****-****-4280 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo

¹⁹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

(...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 2 julio 2013).

²⁰ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos.

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)**

establecido en el Reglamento de Tarjetas; se produjo la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) el 20 de agosto de 2025 recibió una llamada desde el número telefónico 01 631-9000, en la que personal del Banco le informó de una operación efectuada en otro Banco, emitiendo respuestas a preguntas de validación; y (ii) su identidad fue suplantada:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/08/2025	PAGODIRECTO 11979	2 260,00

SEGUNDO: Sancionar a Banco Interamericano de Finanzas con una multa de 3,49 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por cargar indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4916-****-****-4280 del denunciante, en tanto no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tarjetas. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) el 20 de agosto de 2025 recibió una llamada desde el número telefónico 01 631-9000, en la que personal del Banco le informó de una operación efectuada en otro Banco, emitiendo respuestas a preguntas de validación; y (ii) su identidad fue suplantada:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/08/2025	PAGODIRECTO 11979	150,00

TERCERO: Requerir a Banco Interamericano de Finanzas, el cumplimiento espontáneo de la multa²², de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS²³, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁴. El denunciado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a

²² Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú)	A través d Págalo.pe del Banco de la Nación
- Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". - Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. - Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: - Seleccionar pagos y transferencias. - Seleccionar pago de servicios. - Seleccionar Instituciones (Indecopi). - Seleccionar el concepto de pago (multas). - Ingresar el número de CUM. - Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) - Buscar entidad: INDECOPI. - Seleccionar Multas Indecopi. - Digitar el Código de Identificación (CUM). - Seleccionar el monto a pagar. - Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²³ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento de la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²⁴ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforma a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)**

partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁵.

CUARTO: Ordenar a Banco Interamericano de Finanzas como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con: (i) extornar en la tarjeta de crédito de la parte denunciante, el importe de S/ 150,00 correspondiente a una de las operaciones no reconocidas, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva; (iii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la operación no sea considerada en sus reportes; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea rectificada; e, (ii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación de reporte crediticio ante la SBS.

Banco Interamericano de Finanzas deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar a Banco Interamericano de Finanzas el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco Interamericano de Finanzas deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo

²⁵**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 113°. - Cálculo y rebaja del monto de la multa**

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3034-2025/PS2
(Nulidad)**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁶, caso contrario la resolución quedará consentida²⁷.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco Interamericano de Finanzas en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁹ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁹ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.